



PUTUSAN
Nomor 4970 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT BCMG TANI BERKAH**, berkedudukan di Rukan Exclusive, Blok G, Nomor 68, Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta;
2. **MULTIWIN ASIA LIMITED**, berkedudukan di 3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, PO BOX 362, Road Town, Tortola, British Virgin Island;
3. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI BERKAH**, berkedudukan di Jalan Raya Bogor, Jasinga Km. 35, Nomor 09, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Irwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Judex Legal Firm, berkantor di Gedung Arva, Lantai 3, RT 002, RW 002, Jalan RP. Soeroso, Nomor 40 BC, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2025;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **REN LING**, dahulu selaku Direktur Utama PT BCMG TANI BERKAH, bertempat tinggal di Bukit Golf Mediterania Flamboyan Golf 1/6, RT 002, RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
2. **PHOA HERMANTO SUNDJOJO**, dahulu mewakili Multiwin Asia Limited PT BCMG Tani Berkah, bertempat tinggal di Jalan Keamanan Dalam, Nomor 37, RT 013,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW 06, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari,
Jakarta Barat, DKI Jakarta;

3. **YUS SUDARYANTO**, dahulu selaku Ketua KUD Tani Berkah, bertempat tinggal di Kampung Susukan, RT 007, RW 006, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Robert Tandy Arung, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arung & Rekan, berkantor di New Green Hill, Blok S-26, Gunung Anyar, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **CHEN TIAN HUA**, dahulu Komisaris Utama PT BCMG TANI BERKAH, bertempat tinggal di Jalan Bukit Golf Mediterania, Jalan Cendana Golf VII, Nomor 21, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
2. **CHEN WEN LONG**, selaku Direktur Utama PT BCMG (Bintang Cinda Mineral Group), bertempat tinggal di Jalan Damar Golf I/33 Bukit Golf, Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;
3. **YANG DAOYUN**, dahulu Direktur Utama PT Sheng Long Mining Industry, WNA, terakhir bertempat tinggal di Rukan Exclusive, Blok G, Nomor 68, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya, memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pelawan;
2. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 19/Pen.Pdt/Eks/2024/PN Cbi *juncto* Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi *juncto* Nomor 278/Pdt.Plw/2020/PN Cbi *juncto* Nomor 636/PDT/2021/PT BDG *juncto* Nomor 3670 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 171 PK/Pdt/2024, tanggal 1 Juli 2024, untuk ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Pelawan I mempunyai hak untuk melakukan pengelolaan dan penguasaan Wilayah Pertambangan Galena milik Pelawan I, yang terletak di Jalan Raya Bogor-Jasinga, Km. 35, Nomor 09, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/22/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, tanggal 2 Oktober 2020, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Pelawan I mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap hasil pertambangan produksi logam galena yang sudah ada di lokasi tambang logam galena PT BCMG Tani Berkah (Pelawan I) sebanyak kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) ton, demi keberlangsungan Perseroan;

Dalam Pokok Perlawanan:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar dan pihak yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Para Terlawan tidak berhak bertindak mewakili kepentingan hukum 1. PT BCMG Tani Berkah, 2. Multiwin Asia Limited, 3. KUD Tani Berkah;
4. Menyatakan Pelawan I (PT BCMG Tani Berkah) berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 14, tertanggal 6 April 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0108980, tertanggal 11 April 2023, adalah yang sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan PT BCMG Tani Berkah;

5. Menyatakan Pelawan II (Multiwin Asia Limited) berdasarkan Keputusan BVI Komisi Layanan Keuangan dengan Nomor Perusahaan 1602824, Nama Perusahaan Multiwin Asia Limited, tanggal 23/12/2019, Jenis Daftar: Pribadi, disahkan sebagai salinan asli (tanda tangan) Newhaven Corporate Services (B.V.I) Limited, tanggal 18 Feb 2021, diterjemahkan oleh Joseph Piantoa Keterangan dari teks Bahasa Inggris, Jakarta 16 Juni 2021, adalah yang sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Multiwin Asia Limited;
6. Menyatakan Pelawan III (KUD Tani Berkah) berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 01, tertanggal 23 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Setijati Sekarasih, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Nomor 22/XIIKelembagaan dan Pengawasan tertanggal 11 Desember 2020, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0002235.AH.01.28 Tahun 2020, tertanggal 24 Desember 2020, adalah yang sah bertindak untuk dan atas nama KUD Tani Berkah;
7. Menyatakan permohonan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171 PK/Pdt/2024, tertanggal 1 April 2024 *juncto* Nomor 3670 K/Pdt/2022, tanggal 8 Desember 2022 *juncto* Nomor 636/PDT/2021/PT BDG, tanggal 24 Januari 2022 *juncto* Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi, tanggal 3 Desember 2024, sebagaimana Permohonan tertanggal 14 Juni 2024 dengan Nomor 024/HLC-PE/VI/2024 Perihal Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Nomor 171 PK/Pdt/2024 tertanggal 1 April 2024 *juncto* Nomor 3670 K/Pdt/2022, tanggal 8 Desember 2022 *juncto* Nomor

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

636/PDT/2021/PT BDG, tanggal 24 Januari 2022 *juncto* Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi, tanggal 3 Desember 2020, yang diajukan oleh Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III adalah tidak sah;

8. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 19/Pen.Pdt./Eks/2024/PN Cbi, *juncto* Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi, *juncto* Nomor 278/Pdt.Plw/2020/PN Cbi *juncto* Nomor 636/PDT/2021/PT BDG *juncto* Nomor 3670 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 171 PK/Pdt/2024, tertanggal 1 Juli 2024, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Pelawan I merupakan badan hukum yang sah berdasarkan Akta Nomor 45, tertanggal 12 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Robert Purba, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-51104.AH.01.01.Tahun 2009, tertanggal 22 Oktober 2009, dengan beberapa kali perubahan dengan Akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 14, tertanggal 6 April 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0108980, tertanggal 11 April 2023, untuk melakukan pengelolaan dan Penguasaan Wilayah Pertambangan Galena yang terletak di Jalan Raya Bogor – Jasinga, Km. 35, Nomor 09, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/22/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, tanggal 2 Oktober 2020;
10. Menyatakan segala harta kekayaan perseroan PT BCMG Tani Berkah termasuk namun tidak terbatas terhadap hasil pertambangan produksi logam galena ada di lokasi tambang logam galena PT BCMG Tani

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025



Berkah sebanyak kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) ton yang berada di atas wilayah Pertambangan Galena yang terletak di Jalan Raya Bogor-Jasinga, Km. 35, Nomor 09, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/22/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, tanggal 2 Oktober 2020 adalah milik Pelawan I;

11. Menyatakan Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III, secara hukum tidak memiliki hak untuk melakukan pengelolaan dan Penguasaan Wilayah pertambangan Galena milik Pelawan I yang terletak di Jalan Raya Bogor- Jasinga, Km. 35, Nomor 09, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/22/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, tanggal 2 Oktober 2020;
 12. Menghukum dan memerintahkan Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III, dan atau orang-orang yang mendapatkan kuasa dari Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III untuk keluar dari Wilayah pertambangan Galena milik Pelawan I yang terletak di Jalan Raya Bogor-Jasinga, Km. 35, Nomor 09, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/22/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, tanggal 2 Oktober 2020;
 13. Menghukum dan memerintahkan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;
 14. Menghukum dan memerintahkan Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III untuk membayar biaya yang timbul atas perkara *a quo*;
- Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kapasitas Pelawan I dalam surat kuasa khusus tidak jelas;
2. Para Pelawan tidak berkualitas (*legitima persona standi in judicio*);
3. Gugatan perlawanan Para Pelawan kabur (*obscur libel*);
4. Gugatan Para Pelawan prematur;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 295/Pdt.Bth/2024/PN Cbi, tanggal 10 Februari 2025 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Pembantah;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp518.600,00 (lima ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 202/PDT/2025/PT BDG, tanggal 8 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juni 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Mei 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi E-Court Nomor 202/PDT/2025/PT BDG *juncto* Nomor 295/Pdt.Bth/2024/PN Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 202/PDT/2025/PT BDG, tanggal 24 April 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 295/Pdt.Bth/2024/PN Cbi, tanggal 10 Februari 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pembantah;
2. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 19/Pen.Pdt/Eks/2024/PN Cbi, *juncto* Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi *juncto* Nomor 278/Pdt.Plw/2020/PN Cbi *juncto* Nomor 636/PDT/2021/PT BDG *juncto* Nomor 3670 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 171 PK/Pdt/2024, tanggal 1 Juli 2024, untuk ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Pembantah I mempunyai hak untuk melakukan pengelolaan dan penguasaan Wilayah Pertambangan Galena milik Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Pembantah I, yang terletak di Jalan Raya Bogor – Jasinga, Km. 35, Nomor 09, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/22/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, tanggal 2 Oktober 2020, sampai

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025



dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Pembantah I mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap hasil pertambangan produksi logam galena yang sudah ada di lokasi tambang logam galena PT BCMG Tani Berkah (Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Pembantah sebanyak kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) ton, demi keberlangsungan Perseroan;

Dalam Pokok Perlawanan:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pembantah adalah pihak yang benar dan beriktikad baik;
3. Menyatakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Terbantah tidak berhak bertindak mewakili kepentingan hukum 1. PT BCMG Tani Berkah, 2. Multiwin Asia Limited, 3. KUD Tani Berkah;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Pembantah I (PT BCMG Tani Berkah) berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 14, tertanggal 6 April 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0108980, tertanggal 11 April 2023, adalah yang sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan PT BCMG Tani Berkah;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding II/Pembantah II (Multiwin Asia Limited) berdasarkan Keputusan BVI Komisi Layanan Keuangan dengan Nomor Perusahaan 1602824, Nama Perusahaan Multiwin Asia Limited, tanggal 23/12/2019, Jenis Daftar: Pribadi, disahkan sebagai salinan asli (tanda tangan) Newhaven Corporate Services (B.V.I) Limited, tanggal 18 Feb 2021, diterjemahkan oleh Joseph Piantoa Keterangan dari teks Bahasa Inggris, Jakarta 16 Juni 2021, adalah yang sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Multiwin Asia Limited;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025



6. Menyatakan Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding III/Pembantah III (KUD Tani Berkah) berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 01, tertanggal 23 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Setijati Sekarasih, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Bogor, dan telah terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Nomor 22/XII-Kelembagaan dan Pengawasan, tertanggal 11 Desember 2020, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0002235.AH.01.28 Tahun 2020, tertanggal 24 Desember 2020, adalah yang sah bertindak untuk dan atas nama KUD Tani Berkah;
7. Menyatakan permohonan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171 PK/Pdt/2024, tertanggal 1 April 2024, *juncto* Nomor 3670 K/Pdt/2022, tanggal 8 Desember 2022 *juncto* Nomor 636/PDT/2021/PT BDG, tanggal 24 Januari 2022 *juncto* Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi, tanggal 3 Desember 2024, sebagaimana permohonan tertanggal 14 Juni 2024 dengan Nomor 024/HLC-PE/VI/2024 Perihal Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Nomor 171 PK/Pdt/2024, tertanggal 1 April 2024 *juncto* Nomor 3670 K/Pdt/2022, tanggal 8 Desember 2022 *juncto* Nomor 636/PDT/2021/PT BDG, tanggal 24 Januari 2022 *juncto* Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi, tanggal 3 Desember 2020, yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Terbantah adalah tidak sah;
8. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 19/Pen.Pdt./Eks/2024/PN Cbi, *juncto* Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi *juncto* Nomor 278/Pdt.Plw/2020/PN Cbi *juncto* Nomor 636/PDT/2021/PT BDG *juncto* Nomor 3670 K/Pdt/2022. *juncto* Nomor 171 PK/Pdt/2024, tertanggal 1 Juli 2024, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Pembantah I merupakan badan hukum yang sah berdasarkan Akta Nomor 45, tertanggal 12 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Robert Purba,

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025



Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-51104.AH.01.01.Tahun 2009, tertanggal 22 Oktober 2009, dengan beberapa kali perubahan dengan Akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 14, tertanggal 6 April 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0108980, tertanggal 11 April 2023, untuk melakukan pengelolaan dan Penguasaan Wilayah Pertambangan Galena yang terletak di Jalan Raya Bogor-Jasinga, Km. 35, Nomor 09, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/22/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, tanggal 2 Oktober 2020;

10. Menyatakan segala harta kekayaan perseroan PT BCMG Tani Berkah termasuk namun tidak terbatas terhadap hasil pertambangan produksi logam galena ada di lokasi tambang logam galena PT BCMG Tani Berkah sebanyak kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) ton yang berada di atas wilayah Pertambangan Galena yang terletak di Jalan Raya Bogor-Jasinga, Km. 35, Nomor 09, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/22/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, tanggal 2 Oktober 2020 adalah milik Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Pembantah I;
11. Menyatakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Terbantah, secara hukum tidak memiliki hak untuk melakukan pengelolaan dan Penguasaan Wilayah pertambangan Galena milik Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Pembantah I yang terletak di

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Bogor-Jasinga, Km. 35, Nomor 09, Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/22/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, tanggal 2 Oktober 2020;

12. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Terbantah, dan atau orang-orang yang mendapatkan kuasa dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Terbantah untuk keluar dari Wilayah pertambangan Galena milik Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Pembantah I yang terletak di Jalan Raya Bogor-Jasinga, Km. 35, Nomor 09, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/22/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, tanggal 2 Oktober 2020;

13. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Terbantah, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terbanding/Para Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;

14. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Terbantah untuk membayar biaya yang timbul atas perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 Juni 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2025 dihubungkan dengan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025



pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Cibinong, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pembantah keberatan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 19/Pen.Pdt/Eks/2024/PN Cbi *juncto* Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi *juncto* Nomor 278/Pdt.Plw/2020/PN Cbi *juncto* Nomor 636/PDT/2021/PT BDG *juncto* Nomor 3670 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 171 PK/Pdt/2024, tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa Para Pembantah tidak dapat membuktikan mempunyai hak untuk melakukan pengelolaan dan penguasaan Wilayah Pertambangan Galena milik Pelawan I, yang terletak di Jalan Raya Bogor-Jasinga, Km. 35, Nomor 09, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/22/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, tanggal 2 Oktober 2020, sehingga Para Pembantah tidak mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap hasil pertambangan produksi logam galena yang sudah ada di lokasi tambang logam galena PT BCMG Tani Berkah;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 295/Pdt.Bth/2024/PN Cbi, tanggal 10 Februari 2025 yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 202/PDT/2025/PT BDG, tanggal 8 Mei 2025 harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan amar dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Para Pembantah tidak dapat membuktikan alas haknya, maka harus dinyatakan Para Pembantah bukan sebagai Pembantah yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT BCMG TANI BERKAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT BCMG TANI BERKAH**, 2. **MULTIWIN ASIA LIMITED**, 3. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI BERKAH** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 295/Pdt.Bth/2024/PN Cbi, tanggal 10 Februari 2025 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 202/PDT/2025/PT BDG, tanggal 8 Mei 2025 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Pembantah;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Para Pembantah bukan sebagai Pembantah yang baik dan benar;
2. Menolak bantahan Para Pembantah;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 4970 K/Pdt/2025